

1501726-93.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... do ônibus e que Vinicius estava no roubo, em posse de um simulacro de arma de fogo, tendo roubado, juntamente com dois comparsas, R\$ 150,00 da gaveta do ônibus; após, assaltaram as pessoas que estavam ali, subtraindo os seus pertences.

Veronica apenas reconheceu Vinicius como autor do roubo. Disse que estava sentada quando percebeu a ação. Tratava-se de três agentes munidos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501726-93.2020.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501726-93.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261846/2020 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 14265155 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 1866/20/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2261846 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

VINICIUS SANTOS DE FREITAS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra VINICIUS SANTOS DE FREITAS e DENIVALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (fls. 86/88), qualificados nos autos, dando-os como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, c.c § 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do art. 70, segunda parte, ambos do Código Penal, porque, supostamente, em 21 de outubro de 2020, por volta das 13h17min, na Rua Doutor Jorge Balduzi, nº 123, Oliveiras, nesta Cidade e Comarca de Embu das Artes, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, com mais um indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra as vítimas Luiz Alberto Alves Sousa, Carlos Eduardo Lopes Martins, Verônica Calixto da Silva, Edson

Rodrigues Silvério e Daniela Neves de Jesus, subtraíram para si uma certidão de nascimento, uma carteira de identidade, um cartão do SUS, um cartão Bolsa Família, um aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo moto "E", um aparelho de telefone celular, modelo "K9", pertencentes às vítimas acima descritas, além de R\$ 150,00 pertencente à empresa Viação Maracatiba, representada pela vítima Daniela. A denúncia foi recebida em 03.11.2020 (fls. 119/121).

Regularmente citados, os denunciados apresentaram resposta à acusação, refutando o teor da denúncia e arrolando testemunhas (fls. 165/172 e 206/214).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 221/222 e 226).

Na data aprazada, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas, e interrogaram-se os acusados. Uma vez encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, requerendo a parcial procedência da pretensão punitiva para condenar apenas o réu Vinicius pelas práticas delitivas, com absolvição do acusado Denivaldo por insuficiência probatória e afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo (termo de audiência de fls. 316/317).

A defesa de Vinicius Santos de Freitas apresentou memoriais, arguindo, preliminarmente, a nulidade absoluta dos autos de reconhecimento de pessoa, por inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP. No mérito, pugnou pela desclassificação do delito de roubo para o de furto, ao argumento de que a utilização de simulacro de arma de fogo não encarna grave ameaça. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, com direito a apelar em liberdade (fls. 324/332).

Já a defesa de Denivaldo dos Santos de Oliveira bateu-se pela absolvição do acusado por falta de provas da autoria/participação, com supedâneo no art. 386, I, II, VI e VII, do CPP (fls. 333/335).

É o relatório. Fundamento e decido.

Não vinga a preliminar de invalidade dos reconhecimentos feitos pelas vítimas.

Preleciona NORBERTO AVENA:

Por reconhecimento de pessoas compreende-se o ato pelo qual não apenas vítimas ou testemunhas, mas também acusados ou investigados identificam terceira pessoa. Não se trata de ato informal, estabelecendo o art. 226 do CPP as formalidades de sua efetivação, quais sejam:

- A pessoa convidada a fazer o reconhecimento deverá descrever a pessoa que deva ser reconhecida (inciso I): Objetiva-se, com isso, aumentar o grau de certeza que se espera com a obtenção da prova, o que dependerá da maior ou menor compatibilidade entre a descrição inicialmente realizada, a partir de dados extraídos da memória do reconhecedor, com as características da pessoa que vier a apontar.

- Em seguida, deverá o reconhecedor apontá-la entre outras que com ela guardarem semelhança, "se possível" (inciso II): Há dúvidas, em termos de doutrina, quanto ao sentido da expressão "se possível", entendendo a maioria que se refere às características semelhantes das pessoas junto às quais deve ser colocada a pessoa a ser identificada. Deste modo, não estaria o Código, com tal menção, permitindo que apenas uma pessoa seja submetida ao reconhecimento, exigindo, sempre, a presença de no mínimo outras duas (fala-se em "outras", utilizando-se o plural), as quais, "se possível", deverão ter características semelhantes. Não obstante, existe decisão contrária do STJ a respeito, no sentido de que "não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o art. 226, II, do Código de Processo Penal, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança 'se possível', sendo tal determinação, portanto, recomendável, mas não essencial" (HC 7.802/RJ, 5.^a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, publicado em 21.06.1999).

- Havendo receio de que, por intimidação, a pessoa chamada para o reconhecimento não fale a verdade, a autoridade poderá providenciar para que não seja vista por quem deva ser reconhecido (inciso III): Visou o legislador preservar a integridade da testemunha, bem como a lisura do ato, evitando que a percepção do reconhecedor pelo reconhecido venha a dificultar ou fragilizar o meio de prova assim obtido. Importante observar que, malgrado estabeleça o art. 226, III, do CPP a

possibilidade de isolamento visual do reconhecedor, de forma a não ser visto pelo reconhecendo, o parágrafo único deste mesmo dispositivo reza que tal não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. Em suma, somente na fase policial seria possível preservar o reconhecedor do olhar quase sempre enfurecido do reconhecido, às vezes um perigoso bandido. Tal regra, pelo absurdo que encerra, somente se compreende se cotejarmos a época da edição do Código de Processo Penal – 1941 – quando bem outra era a realidade. Hoje, a jurisprudência e a doutrina majoritária optam pela não aplicação do indigitado preceito inscrito no art. 226, parágrafo único, do CPP, existindo nos fóruns mais modernos, salas especiais para o reconhecimento onde o reconhecedor não é visto pelo reconhecendo.

- Ao final da diligência, lavrar-se-á o competente auto, subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais (inciso IV): Trata-se do registro dos acontecimentos havidos no curso do reconhecimento, inclusive manifestações de dúvida, reações do reconhecedor que se furtem à normalidade do ato, além, é claro, da referência à pessoa apontada. (Processo Penal - 13. ed. - Rio de Janeiro: Forense; Método 2021, pp. 627/628). (Negrito no original). Não descuro que, em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que o reconhecimento de pessoas se condiciona à observância das formalidades procedimentais estatuídas no art. 226 do CPP (nesse sentido: HC 598.886/SC, Sexta Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.10.2020; e HC 652.284/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.04.2021), sinalizando uma possível mudança do entendimento até então pacífico da Corte de que a inobservância de tal procedimento importa mera irregularidade, não invalidando o ato, muito menos afetando o seu poder de convencimento ('A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso" (AgRg no AREsp 991.119/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1/2/2017). - RHC 73.151, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.03.2017).

Assento, isto sim, que, a par de não se estar diante de verdadeiro overruling (superação da jurisprudência consolidada acerca da matéria), é amplamente majoritária no âmbito das Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo a compreensão de que o dispositivo legal em tela não insere regras peremptórias, cuja infringência tenha o condão de macular a prova (a propósito: Apelação Criminal nº 1519491-16.2020.8.26.0228, 9ª Câmara, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 07.06.2021; Apelação Criminal nº 0095750-20.2016.8.26.0050, 15ª Câmara, rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. 07.06.2021; Apelação Criminal nº 1501641-80.2020.8.26.0540, 4ª Câmara, rel. Des. Edison Brandão, j. 02.06.2021; e Apelação Criminal nº 1506007-10.2020.8.26.0526, 3ª Câmara, rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 01.06.2021). E, como adiante se verá, o reconhecimento pessoal não é o único elemento de convicção apto a comprovar a autoria delitiva – situação em que o mais atualizado precedente do STJ sobre a temática, o supracitado HC 652.284/SC, repeliu o meio de prova em foco.

Simetricamente, o reconhecimento por meio de fotografia realizado na fase do inquérito compreende, em linha de princípio, meio legítima de prova, sobretudo se for renovado de forma pessoal em juízo. Mesmo que não haja renovação judicial, o reconhecimento não pode ser reputado uma prova irregular, mas terá, nessa hipótese, valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção se e quando corroborado por outras provas produzidas em juízo, no palco do contraditório (vide, por todos: STJ, HC 178.418/SP, DJ 05.09.2011; e STF, HC 157.0007/SP, DJ 22.09.2020).

Na espécie, a defesa de Vinicius sustenta a nulidade do reconhecimento do réu feito pelas vítimas nas sendas policial e judicial, sob a argumentação de que não foram observadas as formalidades preconizadas pelos incisos I e II do aludido art. 226 do CPP. Sem razão.

A uma, porque, ao contrário do alegado, o reconhecimento pessoal do acusado feito pelas vítimas em ambas as fases da persecução penal foi cercado das cautelas estatuídas pelos incisos do art. 226, I e II, do CPP, conclamando-se os

reconhecedores a descreverem a pessoa a ser reconhecida, bem como colocando-se esta ao lado de outras que com ela tivessem qualquer semelhança, concitando os primeiros a apontarem o reconhecido (autos de reconhecimento de pessoa de fls. 22, 23, 24 e 25 e mídia audiovisual da audiência). A duas, porque a formalidade de colocar o imputado ao lado de outras pessoas, que tenham fisionomia assemelhada, bem como sua identificação em juízo, não é obrigatória e deve ser realizada quando possível; o que importa, na verdade, é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar que o reconhecido participou do ato criminoso apurado.

Por essas razões, a prefacial não vinga.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 3/7) e pelos autos de exibição/apreensão e de avaliação da res furtiva (fls. 19 e 20/21).

A autoria, por outro lado, é certa apenas em relação ao acusado Vinicius, emergindo da prova vocal produzida judicialmente, sob o crivo do contraditório.

Em solo policial, as vítimas Carlos Eduardo Lopes Martins, Edson Rodrigues Silvério, Daniela Neves de Jesus, Veronica Calixto da Silva e Luiz Alberto Alves Sousa narraram os fatos em conformidade com a denúncia (termos de fls. 11, 12, 13, 14 e 28, respectivamente). Carlos, Edson, Daniela e Veronica reconheceram, estreme de dúvidas, o acusado Vinicius como sendo autor da empreitada criminosa (autos de reconhecimento pessoal de fls. 22, 23, 24 e 25, respectivamente). Veronica e Luiz Alberto também reconheceram fotograficamente Denivaldo como coautor da prática delitiva (autos de fls. 26 e 27, respectivamente).

Em juízo, Edson não logrou reconhecer os acusados. Acerca dos fatos, narrou que três indivíduos pararam o ônibus que ele dirige, pegaram a chave da ignição, seu celular e mandaram-no ficar quieto. Roubaram diversas pessoas dentro do ônibus e, após, empreenderam fuga.

Daniela apenas reconheceu, com segurança, o réu Vinicius. Sobre a dinâmica delitiva, afirmou ser cobradora do ônibus e que Vinicius estava no roubo, em posse de um simulacro de arma de fogo, tendo roubado, juntamente com dois comparsas, R\$ 150,00 da gaveta do ônibus; após, assaltaram as pessoas que estavam ali, subtraindo os seus pertences.

Veronica apenas reconheceu Vinicius como autor do roubo. Disse que estava sentada quando percebeu a ação. Tratava-se de três agentes munidos de simulacro de arma de fogo, que roubaram a sua carteira.

Luiz Alberto não reconheceu os acusados, mas reportou os fatos nos termos da exordial acusatória.

Os policiais militares Natã Lima Oliveira e Márcio Júlio de Lima Oliveira, inquiridos como testemunhas, relataram, em ambas as fases da persecução penal (fls. 9 e 10 e mídia audiovisual da audiência), em uníssono, que: foram acionados via COPOM para atender a uma ocorrência de roubo no interior de um ônibus; ao chegarem no local, os populares lhes disseram que os três roubadores haviam fugido; patrulhando a área dos fatos, visualizaram os três agentes andando; dois dos roubadores lograram fugir, ficando no local o acusado Vinicius, na posse de um simulacro em formato de pistola (fita isolante e madeira) e do produto do roubo (celular); abordado, informalmente Vinicius admitiu a participação no roubo.

Segundo o miliciano Márcio Júlio de Lima, foi encontrado o RG de outro indivíduo com Vinicius, e este confirmou a participação do segundo na perpetração criminosa. Na senda policial (fl. 15), Vinicius confessou ter praticado o roubo no interior do ônibus, na companhia de dois comparsas, cujos nomes não soube informar, pretextando conhecê-los apenas de vista. Em juízo, ficou silente (termo audiovisual da audiência).

Interrogado judicialmente, Denivaldo negou a prática delitiva. Alegou que não tomou parte na perpetração do crime; estava em sua casa com sua mulher por ocasião dos fatos. Disse que não conhece o outro denunciado.

Como se vê, Vinicius foi fortemente incriminado pelos elementos de convicção amealhados no curso da persecução penal. Na Delegacia de Polícia, os ofendidos reconheceram cabalmente o réu como sujeito ativo do delito. Ao seguro reconhecimento na fase extrajudicial, seguiu-se o inequívoco reconhecimento pessoal

perante este Juízo. A par disso, o simulacro de arma de fogo utilizado na empreitada delituosa e parte do produto do roubo (celular) foram apreendidos na posse do acusado, no mesmo dia, poucos instantes depois dos fatos. A jurisprudência é tranquila no sentido de que a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilização criminal, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca acerca da licitude da posse, ex vi do disposto no art. 156 do CPP. Nesse aspecto:

Em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé. Nada sendo produzido, a presunção transforma-se em certeza de autoria, visto o ônus de produzir prova contrária ao que normalmente ocorre, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal. (TJSP, Apelação nº 0002567-20.2015.8.26.0635, 9ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 24.11.2016).

Do Superior Tribunal de Justiça:

A apreensão da "res" em poder do agente, em situação comprometedora, constitui indício robusto da autoria do crime e inverte o ônus probatório, transferindo ao acusado a obrigação de apresentar explicação satisfatória sobre a origem dos bens, sob pena de, não o fazendo, arrostar as consequências do crime patrimonial.

Precedentes do STF, do STJ e do TJSP. (HC nº 356901/SP, rel. Min. Felix Fischer, data da publicação 22.08.2016).

Portanto, tendo em conta os demais elementos constantes dos autos, a questão relativa ao reconhecimento estritamente formal de Vinicius em juízo por todas as vítimas e testemunhas não é decisiva na definição da autoria.

Em contrapartida, a autoria do corréu Denivaldo restou nebulosa. A despeito de os indícios amealhados na fase pré-processual apontarem o acusado como o possível coautor ou partícipe dos crimes que lhe são imputados, não foram coligidas, em juízo, provas suficientes de autoria. Apenas o reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito aponta para a autoria do acusado, o qual, 'embora se trate de meio legítimo de prova, sua utilização para fins de condenação do réu exige que seja confortado com outros elementos produzidos em juízo com observância do contraditório. Nesse sentido, aliás, a atual posição do STF, decidindo que "a utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea a decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova". (AVENA, Norberto, op. cit., p. 628).

A dúvida em torno da autoria de Denivaldo poderia ser dirimida se eventuais traços fisionômicos mencionados pelas vítimas Veronica e Luiz Alberto ao ensejo do reconhecimento fotográfico tivessem sido suficientemente documentados desde o início da persecução penal. Em teoria, seria dado arrostá-los com a fisionomia do réu, mitigando o grau de subjetivismo de seu reconhecimento. A apresentação de um relato pormenorizado das características do roubador, quando evocado espontaneamente da memória do ofendido, possibilita ao julgador valorar, com maior grau de segurança, os apontamentos feitos por aquele que se apresenta como vítima. Não por outro motivo, o CPP alinha como primeiro ato do procedimento a apresentação de descrição da pessoa a ser reconhecida (art. 226, I, do CPP). São cautelas que têm por escopo garantir a credibilidade do próprio ato de reconhecimento, o qual, na hipótese, é o único elemento capaz de vincular o imputado ao roubo, diante da ausência de prisão em flagrante e de outras testemunhas oculares.

Isto é: há indícios do envolvimento de Denivaldo, que brotam do reconhecimento fotográfico realizado por duas vítimas durante a fase pré-processual. Entrementes, nenhuma outra prova foi produzida, sob o pálio do contraditório. O réu não foi reconhecido pessoalmente pelos ofendidos em juízo, tampouco preso em flagrante, e sequer algum objeto subtraído foi encontrado em sua posse. Todas essas circunstâncias lançam dúvidas sobre se as vítimas de fato teriam reconhecido o acusado por se recordarem da sua fisionomia durante o roubo, ou por terem visualizado uma fotografia do RG apresentada pela autoridade policial após a empreitada delitiva.

Ainda que, por suposto, fosse possível estribar a condenação nos pretensos

reconhecimentos fotográficos, estar-se-ia diante de elementos coligidos na fase de inquérito policial, que não podem arrimar, por si sós, a responsabilização criminal, nos moldes do art. 155 do CPP. No âmbito processual penal, o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) tem ressonância no brocardo do in dubio pro reo, impondo ao órgão acusador o ônus de provar os fatos por ele articulados na denúncia e a efetiva responsabilidade criminal dos acusados (art. 156 do CPP). Como anotam EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER:

Elementos informativos e elementos probatórios: Rigorosamente falando, o material produzido na fase de investigação não pode ser considerado prova. Ao menos, em princípio.

A fase de investigação, como se sabe, é destinada à formação do convencimento do órgão da acusação e não do magistrado. Na aludida fase, não há preocupação com o contraditório, até mesmo porque sequer se exerce a defesa do acusado. Não há ali, à evidência, ampla defesa. A partir de uma notitia criminis, avança-se para uma apuração sumária de seus elementos comprobatórios, sempre voltada para o convencimento do órgão responsável pelo juízo acusatório. Esse, o juízo acusatório, pode ser positivo, em que há o oferecimento da denúncia ou queixa, ou negativo, hipótese em que se requer o arquivamento da investigação, quaisquer que sejam os seus fundamentos.

Apenas o material produzido em Juízo é que, a rigor, constituiria prova, abrindo-se necessariamente ao contraditório e à ampla defesa, com efetiva participação da defesa. Em princípio, portanto, apenas a prova se prestaria ao convencimento judicial, não cumprindo essa missão os chamados elementos informativos da fase investigatória.

A nova redação do art. 155, trazida pela Lei nº 11.690/08, inova. E, para pior, a depender da extensão de sua aplicação.

Diz o texto: “não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. O que significaria isso?

Em primeiro lugar, é de se atentar para o fato de que a expressão “exclusivamente” não constava do anteprojeto original que veio a se transformar na Lei nº 11.690/08.

A ideia inicial era afastar qualquer possibilidade de valoração de material probante produzido unicamente na fase de investigação, ressalvadas as provas cautelares que não pudessem ser repetidas no curso da instrução (interceptações telefônicas, perícias em que já perecido o objeto da prova etc.). Com o acréscimo (do “exclusivamente”), levanta-se, mais uma vez, a questão acerca da possibilidade de formação de convencimento judicial com base em elementos informativos produzidos na investigação.

É de se ver, então, que a inexistência de contraditório e de ampla defesa na fase de investigação preliminar, em princípio, impede a valoração judicial de tais elementos (informativos). Como regra, é claro, já que existem provas, ressalvadas inclusive na citada Lei nº 11.690/08, cuja natureza intrínseca não permite a sua reprodução em juízo. Não se pode, por exemplo, reproduzir a conversa captada em uma interceptação telefônica. Do mesmo modo, não se realiza prova pericial quando o objeto a ser periciado já não se encontra mais à disposição. E, nada obstante, tais meios de prova são aceitos aqui e, provavelmente, na maioria esmagadora dos ordenamentos jurídicos.

É que, em tais situações, o contraditório é diferido, ou seja, é adiado – da fase de investigação para a fase de instrução – permitindo-se que a defesa levante objeções técnicas, do ponto de vista jurídico ou tecnológico, àquele material realizado sem o controle judicial. Por certo que a qualidade das objeções é reduzida, na medida em que se cuida de questionamentos pos factum, sem o alcance das percepções imediatas, em tempo real.

Mas, diante da relevância e da gravidade dos danos causados pela infração penal – eis aqui outra das inúmeras justificativas para um Direito Penal de intervenção mínima –, o Direito se curva à necessidade de flexibilização na interpretação até mesmo de garantias constitucionais.

A expressão “exclusivamente”, portanto, não deve ser entendida como uma porta aberta para a livre valoração do material produzido na investigação, se presentes outras provas colhidas na instrução criminal. Não. Fosse assim, o convencimento

judicial poderia ser construído com base essencialmente - e não exclusivamente! - em elementos informativos, bastando apenas a referência à existência de outras provas produzidas em Juízo.

Parece-nos que o tal "exclusivamente" apenas autorizaria um juízo de ponderação, de forma e principalmente de conteúdo, acerca das provas repetidas em Juízo, isto é, sobre a prova colhida na investigação e repetida em juízo. (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência - 12. ed. - São Paulo: Atlas, 2020. pp. 410/411). (Negritei).

Em abono ao motivado, colho precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em casos análogos ao dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso em tela, a única vítima realizou reconhecimento fotográfico em solo policial e, em juízo, afirmou que "por estar esquecido não reconhecia imediatamente na fotografia [...], entretanto confirma tê-lo reconhecido perante a autoridade policial".

3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 469.563/SC, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.11.2019, DJe 21.11.2019);

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO.

INSUFICIÊNCIA. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente - reconhecimento fotográfico em sede policial - é de extrema fragilidade, haja vista que, ainda que a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal não dê causa a nulidade do ato, a inexistência de confirmação em juízo demonstra a sua insuficiência para embasar uma condenação quando não corroborada por outras provas.

2. As instâncias ordinárias, ao fundamentarem a condenação do Paciente, consignaram que o reconhecimento fotográfico foi utilizado juntamente com a prova testemunhal para determinar a autoria do delito em tese praticado. Entretanto, o depoimento prestado pelo policial civil em juízo se limitou a, tão somente, afirmar que o reconhecimento fotográfico na fase investigativa de fato existiu, não acrescentando nenhum elemento sobre a autoria do crime ocorrido. Observa-se, portanto, que a condenação imposta ao Paciente foi baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, que não foi ratificado em juízo.

3. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente condenado pela prática do crime previsto 157, § 2.º, inciso I, c/c o art. 61, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, por conseguinte, determinar a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. (STJ, HC 488.495/SC, 6ª Turma, relª. Minª. Laurita Vaz, j. 18.06.2019, DJe 01.07.2019);

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recurso da defesa.

Pleito objetivando a absolvição.

1. Absolvição de rigor. Fragilidade dos reconhecimentos. Acusado reconhecido, exclusivamente, por meio de fotografias. Ausência de descrição dos traços fisionômicos da pessoa a ser reconhecida. Descumprimento das formalidades previstas pelo art. 226 do Código de Processo Penal. Acusado

que não foi preso em flagrante, tampouco foi encontrado em poder dos objetos subtraídos.

2. Insuficiência para decreto condenatório. Ausência de elementos que pudessem vincular o acusado com a prática do roubo.

3. Recurso provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500577-43.2019.8.26.0484, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 11.11.2021);

ROUBO - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à autoria delitiva - Reconhecimento fotográfico feito na fase policial não ratificado em juízo - Negativa de autoria do réu - Circunstâncias que criam dúvida autorizadora da absolvição - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório - Recurso provido, com determinação de expedição de alvará de soltura (voto nº 37243). (TJSP, Apelação nº 0006335-57.2013.8.26.0106, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Newton Neves, j. 24.07.2018);

Apelação. Roubo. Denúncia que versa sobre o ingresso do réu na residência da vítima, rendendo-a mediante golpe de gravata e subtraindo bens do interior do imóvel, evadindo-se. Acionada a polícia militar e transmitidas as características do agente, os policiais encontraram o réu em via pública em poder de uma sacola nas mãos, o qual, no entanto, conseguiu fugir. Reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede extrajudicial, a qual não foi ouvida em juízo. Acusado condenado exclusivamente com esteio em identificação fotográfica. Impossibilidade. Inexistência de outros elementos de prova contundentes que confirmem a participação do réu na empreitada criminoso. Absolvição que se revela de rigor. In dubio pro reo. Recurso defensivo provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500367-58.2018.8.26.0247, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 17.12.2021);

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, inciso II, e §2-A, inciso I, CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90). Sentença condenatória. Irresignação dos réus. Absolvição. Cabimento. Conjunto probatório frágil com relação à autoria. Reconhecimento dos réus na fase policial que não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP. Fragilidade das demais provas que deve levar à absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo. Art. 386, VII, CPP. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1501372-35.2020.8.26.0542, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcelo Semer, j. 17.12.2021); e

Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Preliminares. Prejudicada a análise em razão de solução de mérito mais favorável. Mérito. Prova. Insuficiência. Autoria não comprovada. Reconhecimentos frágeis realizados e com inobservância do disposto no art. 226 do CPP. Incidência do princípio in dubio pro reo. Prejudicadas as preliminares, recurso defensivo provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1506867-11.2019.8.26.0602, 2ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. 10.11.2021).

Logo, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição de Denivaldo, por falta de provas da autoria, é medida de rigor.

Assentadas a materialidade delitiva e a autoria concernentemente a Vinicius, resta operar a qualificação jurídico-penal dos fatos.

Descabida a desclassificação do crime de roubo (art. 157 do CP) para o de furto (art. 155 do CP). Diversamente do sustentado pela combativa defesa de Vinicius, ficou demonstrada pela oitiva das vítimas a presença do elemento subjetivo especial do tipo (intenção de apoderar-se dos bens das vítimas, visando a ter as coisas para si). A abordagem feita pelos agentes, anunciando o assalto, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, com o fito de suprimir a possibilidade de resistência dos ofendidos, consubstancia-se em prenúncio de acontecimento desagradável, com força intimidativa, importante e sério, o que caracteriza roubo, crime de forma livre. Na lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI: Grave ameaça ou violência a pessoa: a grave ameaça é o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério. O

termo violência, quando mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência, na essência, é qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral. Logo, bastaria mencionar nos tipos, quando fosse o caso, a palavra violência, para se considerar a física e a moral, que é a grave ameaça. Mas, por tradição, preferiu o legislador separá-las, citando a grave ameaça (violência moral) e a violência, esta considerada, então, a física ou real. Na jurisprudência: STF: "Configura-se o crime de roubo quando a subtração do bem é cometida mediante violência ou grave ameaça. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. É desnecessário que a violência física perpetrada cause dano à integridade corporal da vítima, sendo suficiente, para a caracterização do roubo, imposição de força física, material ou simples vias de fato capazes de minar a possibilidade de resistência à subtração do bem. Precedentes" (HC 107.147- MG, 1.^a T., rel. Rosa Weber, 17.04.2012, v.u.). (Código Penal comentado - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 787). (Negrito no original).

Essa é a compreensão do Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade delitiva - confissão da subtração pelos réus, testemunho da vítima e dos policiais - desclassificação para furto qualificado - roubo configurado - emprego de grave ameaça - simulacro de arma - Condenação mantida - Pena criteriosamente calculada - Regime inicial semiaberto aos acusados Marco Aurélio e Luiz Otávio que se mostra adequado - Incabível o acolhimento do pleito ministerial de fixação do regime incabível com base unicamente na gravidade do crime - Regime aberto ao acusado Daniel - possibilidade - réu primário e quantum da pena - RESISTÊNCIA - configuração - possibilidade réu palavra dos policiais e da vítima de roubo, que presenciou o ocorrido -

- Recursos do Ministério Público, de Marco Aurélio e Luiz Otávio improvidos e parcialmente provido ao acusado Daniel (voto n.º 38732). (Apelação nº 0000541-07.2017.8.26.0594, 16.^a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Newton Neves, j. 31.01.2019). (Negritei);

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Defesa pede, de início, o direito de recorrer em liberdade. No mérito: (i) a desclassificação para o delito de furto; (ii) o reconhecimento da tentativa. Subsidiariamente, que: (i) seja afastada a causa de aumento do concurso de agentes; e (ii) haja a consideração da confissão espontânea, com a diminuição da reprimenda imposta. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos das vítimas coesos.

O direito de recorrer em liberdade resta prejudicado pelo presente julgamento.

Ademais, ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, de modo que a custódia deve ser mantida.

Não se há falar em desclassificação para furto. A grave ameaça restou sobejamente demonstrada, sendo perpetrada mediante simulacro de arma de fogo, conforme depreende dos coesos depoimentos prestados pela vítima.

Também não se fala em crime tentado, porquanto houve a total inversão da posse da res furtiva (teoria da amotio), ainda que por breve período de tempo, não sendo necessária a posse mansa e pacífica.

A pena não merece reparos. Fixada no mínimo legal na primeira fase. A confissão parcial não caracteriza atenuante. Ainda que se considerasse, não poderia a pena, nesta fase dosimétrica, ficar aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, de rigor o reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, posto que as vítimas narraram com clareza que foram dois indivíduos que perpetraram o delito.

Regime fechado - Recurso não provido. (Apelação nº 0006570-03.2015.8.26.0543, 8.^a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Carlos Monnerat, j. 20.10.2016). (Negritei); e

APELAÇÕES - Roubo tentado - Artigo 157, caput, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

1. RECURSO DEFENSIVO - Autoria e materialidade comprovadas - Confissão - Prova oral - Palavra da vítima - Relevância - Reconhecimento pessoal - Prova testemunhal - Condenação mantida - Desclassificação do roubo para furto

Impossibilidade - O delito foi cometido mediante grave ameaça contra a vítima - Regime semiaberto - Adequado à espécie - Substituição da carcerária por restritivas de direitos - Impossibilidade - Crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa - Suspensão condicional da pena - Impossibilidade - Quantum de pena supera o patamar estabelecido. APELO NÃO PROVIDO.

2. RECURSO MINISTERIAL - Afastamento da tentativa para condenar o acusado pela prática do delito consumado - Necessidade - O crime de roubo consuma-se quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de grave ameaça ou violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse mansa e pacífica do bem - Delito consumado - Pena - Dosimetria - Afastada a redução da reprimenda, efetuada na terceira fase de dosagem, face à tentativa - APELO MINISTERIAL PROVIDO. (Apelação nº 3001548-68.2013.8.26.0223, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 07.10.2016). (Negritei).

O concurso de pessoas restou configurado, incidindo a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP. O acusado agiu previamente conluiado com outros dois roubadores, sendo irrelevante que estes últimos não tenham sido identificados.

Já a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) deve ser arredada. Ressai da prova oral que a empreitada delitativa foi exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, objeto que, conquanto tenha potencial intimidativo e encarne grave ameaça, não atrai a aplicação da majorante em tela, sob pena de se interpretar a norma de forma ampliativa ou analógica, operação vedada pelo Direito Penal. No escólio de CLEBER MASSON:

O porte simulado de arma de fogo não autoriza a aplicação da causa de aumento de pena. A razão é simples: não existe nenhuma arma de fogo. A simulação de arma de fogo (exemplo: "A" aborda "B" e durante todo o tempo fica com uma das mãos dentro da sua jaqueta, dando a falsa impressão de que porta uma pistola) já serviu para configurar a grave ameaça, exigida pelo art. 157, caput, do Código Penal, uma vez que se destinou à intimidação do ofendido. O crime é de roubo simples (ou com outra majorante), e não de furto. O porte simulado de arma de fogo, vale repetir, que caracteriza o roubo, não pode também servir, no mesmo contexto fático, para implicar o aumento de pena, pois não se operou o efetivo emprego da arma de fogo, que sequer existia. (Direito Penal: parte especial (arts. 121 a 212), v. 2, 14ª edição, Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021, p. 401). (Negritei).

De resto, houve concurso formal próprio - e não impróprio, como postula o órgão acusatório - entre os crimes de roubos (art. 70, caput, primeira parte, do CP). Após o anúncio geral de assalto, o acusado abordou as vítimas em sequência, não se concebendo que cada subtração constituía plano delituoso autônomo. O réu embarcou no coletivo pretendendo roubar tantas pessoas quantas pudesse, imbuído de um único projeto criminoso, fracionado em diversos atos. Trata-se de caso típico de unidade de desígnios e pluralidade de resultados. Nesse aspecto:

APELAÇÃO. Recurso defensivo. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Pleito de reconhecimento de crime único ou da continuidade delitativa.

Impossibilidade. Agente que, mediante uma só ação, subtraiu bens de diferentes vítimas. Violação a patrimônios jurídicos distintos. Cabível o reconhecimento do concurso formal próprio. Viável a redução da pena-base.

Reprimenda redimensionada. Regime inicial fechado mantido e que se justifica pelo quantum da pena e pela reincidência do acusado. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1502793-33.2019.8.26.0535, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Leme Garcia, j. 16.02.2021). (Negritei); e APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas - Sentença condenatória - Pleito defensivo colimando a revisão da dosimetria penal e o regime prisional - Parcial admissibilidade - Embora afastada a personalidade negativa de ambos, se fazem presentes maus antecedentes para um e outro na 1ª fase da dosimetria - Reincidência única compensada integralmente com a confissão e reincidência múltipla compensada de forma proporcional - Concurso formal impróprio de crimes afastado para dar lugar ao concurso formal próprio de crimes (artigo 70, primeira parte, CP) - Penas privativas de liberdade reduzidas de um e outro corréu - Pena de multa mantida no mesmo patamar fixado pelo juiz sentenciante - Regime

fechado mantido em razão das recidivas de um outro e das circunstâncias graves do crime - Detração relegada para o Juízo da Execução Criminal - Prequestionamento implícito -Apelação parcialmente provida. (Apelação Criminal nº 1500464-47.2020.8.26.0616, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xisto Rangel, j. 29.04.2021). (Negritei).

Encampando a posição sedimentada na jurisprudência, aumentarei a pena corporal definitiva de um dos roubos em 1/3, tendo em vista que foram praticados cinco crimes sequencialmente. Já as penas pecuniárias devem ser aplicadas distinta e integralmente (art. 72 do CP e entendimento pacífico do STJ).

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização do acusado Vinicius como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, por cinco vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, ambos do Código Penal, é inafastável.

Passo a dosar a pena aplicável a ele, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais estampadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie delitativa; o réu é primário (fls. 312/313); não há maiores informações sobre a conduta social e a personalidade do agente, não ensejando maior desvalor; os motivos são inerentes ao elemento subjetivo do tipo penal, não merecendo valoração negativa; as circunstâncias e as consequências do crime também são inatas ao tipo penal, no aspecto objetivo, e/ou compreendem majorantes, não comportando avaliação negativa, sob pena de bis in idem; e o comportamento das vítimas é circunstância neutra ou favorável.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo as penas-base no piso legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para os crimes.

Na segunda fase, incidem as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea perante a autoridade policial (art. 65, III, "d", do CP), utilizada para a formação do convencimento deste julgador (Súmula n. 545 do STJ), e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), porque o acusado, nascido em 16.01.2000 (fl. 45), era menor de 21 anos na data dos fatos, ocorridos em outubro de 2020. Não incidem, por outro lado, agravantes.

A fim de não desrespeitar o patamar mínimo estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal (Súmula nº 231 do STJ), deixo de atenuar as penas anteriormente dosadas, tornando as básicas intermediárias.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas. Em contrapartida, concorre a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, de modo que majoro a sanção em 1/3 (um terço), fixando as penas definitivas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Em sendo aplicável a regra do art. 70, caput, primeira parte, do CP (concurso formal ou ideal de crimes), majoro a reprimenda corporal em 1/3 (um terço) e somo as penas pecuniárias - conforme motivado acima -, estabelecendo as penas de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, com fulcro no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Embora o réu seja primário, cuida-se de roubos praticados em sequência, contra diversas pessoas, em concurso de agentes, com emprego de simulacro de arma de fogo, circunstâncias que denotam a gravidade concreta dos crimes, reforçando o quadro de maior severidade, que não se coaduna com regimes prisionais mais brandos, não se cogitando, assim, de violação às Súmulas nºs 440, 718 e 719, a primeira do STJ e as duas últimas do STF. No ponto: Habeas corpus.

[...]

2. Crime contra o patrimônio. Roubo. Condenação. Pena de 5 anos e 8 meses de reclusão e regime inicial fechado.

3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. A imposição de regime inicial fechado para cumprimento de pena fundamentou-se em fato concreto, tendo em

vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa. Precedentes.

4. Ordem denegada. (STF, HC 115.534/SP, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.06.2013);

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.

1. Apesar da aplicação da pena no mínimo legal e da primariedade do agravante, a fixação do regime mais severo teve fundamentação idônea, extraída de elementos concretos da prática delitiva, em que houve ameaças às vítimas, por meio de emprego de arma.

2. Inexiste ilegalidade na imposição do regime fechado, tampouco desrespeito ao comando das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.

3. A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo 'quantum' da reprimenda .

4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 169.855/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16.05.2013); e

Apelação - Roubo majorado (Art. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B do ECA, em concurso formal) - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos e reconhecimento da vítima que encontram amparo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e seus comparsas menores - Adolescentes que igualmente confessaram perante a Vara da Infância a prática delitiva na companhia do réu - Negativa do acusado inverossímil e desmentida pelas demais provas dos autos - Roubo consumado com a inversão da posse da res e cessação da violência empregada - Desnecessidade e posse mansa e pacífica ou que o bem tenha saído da esfera de vigilância da vítima - Precedentes - Impossibilidade de desclassificação para a forma tentada - Crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90) - Crime formal que prescinde de prova da efetiva corrupção do menor, bastando a prática de crime em sua companhia - Precedentes - Concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores - Manutenção do regime inicial fechado - Segregação em regime mais gravoso necessária diante da gravidade concreta do delito - Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0000464-15.2016.8.26.0535, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni Pereira, j. 19.11.2019). (Negritei).

O tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena corporal (art. 387, § 2º, do CPP). Eventuais pleitos de progressão de regime e detração penal devem ser formulados perante o juízo das execuções, competente para tanto, porque ausentes notícias sobre a real situação carcerária do acusado (art. 112, § 1º, da LEP). Nessa linha:

Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II e §2ºA, inciso I, do Código Penal). Insurgência da Defesa pleiteando a absolvição do acusado no termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do aumento aplicado à pena em virtude do emprego da arma de fogo e a aplicação de apenas um aumento na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, além da fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal e a aplicação da detração penal. Impossibilidade da aplicação da absolvição pleiteada. Robusto conjunto probatório que impõe a manutenção da condenação do réu. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas provas dos autos. (...). Regime fechado mantido ante a gravidade do crime praticado e a reincidência em crime patrimonial ostentada pelo réu. Pedido de detração que deve ser apreciado pelo juízo das execuções. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal nº 0091137-83.2018.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni Pereira, j. 06.05.2021). (Negritei).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

e a suspensão condicional da reprimenda, tanto em virtude da quantidade de sanção imposta, quanto mercê da grave ameaça a pessoa (arts. 44, I, e 77, caput, ambos do Código Penal).

Denego o apelo em liberdade. Da gravidade concreta dos crimes praticados em concurso de pessoas emerge que, caso solto, o réu poderá colocar em xeque a tranquilidade social, de vez que terá os mesmos estímulos para delinquir. No preciso escólio de NORBERTO AVENA:

Entende-se justificável a prisão